

1501629-71.2022.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/09/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO HENRIQUE MAGALHAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
N.º único: 1501629-71.2022.8.26.0548
Autos nº 562/2022

Vistos etc.,

I - RICARDO HENRIQUE MAGALHÃES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501629-71.2022.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501629-71.2022.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO HENRIQUE MAGALHAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
N.º único: 1501629-71.2022.8.26.0548
Autos nº 562/2022

Vistos etc.,

I - RICARDO HENRIQUE MAGALHÃES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 15 de maio de 2022, por volta das 14h00min, na Rua Cônego Cipião, altura do nº 10, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o fim de tráfico, 129 (cento e vinte e nove) porções de crack, pesando 10,5g (dez gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 82,40 (oitenta e dois reais e quarenta centavos) em notas fracionadas.

Notificado (fls. 123), o réu apresentou defesa prévia a fls. 127/128.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 24 de junho de 2022, ocasião em que designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 134/135); então, o réu foi regularmente citado a fls. 149.

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 174). Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição; em tese subsidiária, requereu: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o aumento mínimo pelo reconhecimento da reincidência; c) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada, considerado o tempo de prisão provisória a que o réu esteve submetido; e d) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 175/177).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio dos Autos de Exibição e Apreensão fls. 12/13 e 54/55, Guia de Depósito Judicial de fls. 96 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 101/103.

Quanto à autoria, o acusado negou a prática do crime. Na fase policial, afirmou que o cachimbo que trazia consigo foi dispensado no local; em juízo, disse ser usuário de crack e estar no local dos fatos porque pretendia receber doações de alimentos, ocasião em que, com a chegada das viaturas e após indagar os policiais sobre o que acontecia no interior do Terminal Central, um deles, apontando-lhe uma arma, o mandou afastar-se; negou, por fim, qualquer ligação com a mochila preta.

Por outro lado, ambos os policiais ouvidos em audiência relataram que, recebida informação de que um indivíduo magro, pardo e vestido com blusa cinza portava uma arma de fogo no Terminal Central, para lá se deslocaram e, em diligências, o PM Wladimir, que estava mais a frente, avistou o réu, cujas características coincidiam, tendo ele, ao notar a presença policial, dispensado uma mochila preta. Em abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com o acusado; contudo, na mochila por ele dispensada, lograram êxito no encontro das porções de crack, dinheiro em notas trocadas, uma faca e um receituário em nome de terceira pessoa. Finalmente, ambos o reconheceram em juízo.

Não há que se falar na impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

No mais, não procedem as teses da Defesa.

Irrelevante que o PM Pablo não tenha presenciado o exato momento da dispensa da mochila pelo réu, uma vez que consta dos autos ter sido o PM Wladimir o primeiro a se aproximar e a visualizá-lo, ocasião em que ele, ao perceber a presença policial, dispensou a mochila no chão.

No mais, o fato de haver no interior da bolsa, além das drogas, dinheiro e uma faca, um receituário pertencente a terceira pessoa, bem como a tese da Defesa no

sentido da ocorrência de prejuízo financeiro pela dispensa da mochila em que havia muita droga, nada altera o firme conjunto probatório dos autos.

O fato incontroverso é que o réu foi avistado pelo policial militar no momento em que dispensou a mochila no chão, motivo pelo qual foi abordado e preso.

Assim, não há que se negar crédito ao seu depoimento, uma vez que não consta dos autos qualquer elemento de que pretenda incriminar o acusado falsamente.

Desta forma, restaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Cumpre ressaltar que, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de "trazer consigo".

Também evidente, considerando a quantidade, forma de acomodação e o alto grau de nocividade do crack apreendido, bem como a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não restou demonstrada nos autos, além das circunstâncias e do local da prisão, que o tóxico obviamente destinava-se ao consumo de terceiras pessoas e o dinheiro era proveniente do comércio ilícito.

Assim, diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput da Lei de Drogas pelo acusado e a sua condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência (certidão de fls. 152/157 c.c. VEC de fls. 158/173), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, a segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou auxiliar de serviços gerais em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado RICARDO HENRIQUE MAGALHAES, qualificado nos autos (RG nº 27.511.537 - IIRGD - fls. 114), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Reincidente e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o acusado iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido." (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Reincente e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Finalmente, decreto a perda dos valores apreendidos (R\$ 82,40 - oitenta e dois reais e quarenta centavos - Guia de Depósito Judicial de fls. 96) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA